

시정 요구 / 개선

1. 제 목 : 기초생활수급자 국유재산 대부요율 인하 적용 부적정
2. 소관부점 : 광주전남지역본부 등 10개 지역본부, 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있으며, 국유재산기획처는 같은 세칙 제23조 제1항 제1호, 제3호 및 제6호에 따라 국유재산 관리 업무의 조정 및 총괄, 내규 관리 및 업무 개선 등을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법 시행령」 제29조 제1항 및 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제14조 제1항에 따르면 국유재산의 연간 대부료는 해당 재산가액에 1천분의 50이상의 요율을 곱한 금액으로 하되, 예외적으로 같은 항 제1호부터 제8호까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 [표 11]과 같이 해당 요율 이상을 적용하여 산출하도록 되어 있으며

[표 11] 국유재산법 시행령 제29조에 따른 대부요율

구 분	원 칙	예 외							
		1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호
목 적	-	경작/ 목축	주거	행정 목적	공무원 후생	사회복지/ 종교단체 등	소상 공인	지자체 행정목적	사회적 기업 등
대부요율	5%	1%	2%	2.5%	4%	2.5%	3%	2.5%	2.5%

특히, 국유재산을 대부받아 주거용으로 사용하는 피대부자가 「국민 기초생활 보장법」 제2조 2호에 따른 수급자(이하 ‘기초생활수급자’라고 한다)인 경우 연간 대부료는 재산가액에 1천분의 10 이상의 요율¹⁾을 곱한 금액으로 산출하도록 함으로써 사회적 약자에 대한 대부료를 인하²⁾할 수 있도록 하고 있다.

한편, 국유재산기획처는 기초생활수급자에 대한 대부료 인하 지원 확대를 위해 2018. 11. 22. ‘기초생활수급대상자에 대한 대부료 등 감경 추진’ (국유재산총괄부-xxxx) 문서를 각 지역본부에 시행하며

국유재산을 주거용으로 대부받아 사용하는 피대부자가 기초생활 수급자로 확인되는 경우 별도의 신청 없이 다음연도 대부료 산출 시³⁾ 대부요율을 인하(재산가액의 2%→1%)하도록 하였고, 매년 1회 보건 복지부를 통해 전체 피대부자의 기초생활수급자 여부를 확인하여 국유 재산관리시스템(이하 “국유BPM”이라 한다)에 일괄 입력하고 있다.

-
- 1) 국유재산을 주거용으로 사용하는 피대부자가 기초수급자가 아닌 경우 연간 대부료는 재산가액에 1천분의 20이상의 요율을 곱하여 산출하도록 되어 있음
 - 2) 2009. 7. 27. 「국유재산법 시행령」 전부개정 시 기초생활수급자에 대한 대부요율 인하 규정 신설
 - 3) 다만, 국유재산 대부계약을 갱신한 경우 「국유재산법 시행령」 제34조 제2항에 따라 갱신된 사용허가 기간의 연간 대부료는 갱신 전 대부료보다 낮은 금액으로 산출할 수 없도록 되어 있어 대부요율 인하 적용 불가함에 따라, 신규계약(갱신 전) 대부료에 한하여 인하 적용

따라서, 재산관리담당자는 기초생활수급자로 확인된 피대부자의 국유재산의 대부료 산출 시 인하된 대부요율을 적용한 대부료를 산정 및 부과하여 대부료를 과다 수취하는 사례가 발생하지 않도록 하여야 한다.⁴⁾

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 기초생활수급자 주거용 대부재산 대부요율 인하 적용 불철저

그런데 12개 지역본부에서 관리중인 국유재산 중 기초생활수급자가 주거용으로 대부받아 사용하고 있는 국유재산에 대한 대부요율 인하 적용 실태를 점검⁵⁾한 결과

‘기재 생략’ (임야, 대부면적 xxx㎡) 소재 국유재산의 경우 피대부자 △△△이 주거용으로 대부받아 사용하고 있는 재산이며, 2021. 6. 8. 국유재산기획처에서 일괄 입력한 정보를 통해 기초생활수급자임이 확인되었으므로 소관부점인 ○○○○지역본부는 2021. 10. 25. 다음연도 대부료 산출 및 부과 시 대부요율을 인하하여 재산가액의 1천분의 10을 적용하여 산출한 대부료 247,480원을 부과했어야 하는데도, 일반적인 주거용 대부계약의 경우와 같이 재산가액의 1천분의 20을 적용하여 산출한 대부료 494,780원을 부과함으로써 247,430원 상당의 대부료를 과다 수취한 것으로 확인되는 등

4) 인사혁신처 「2019년 적극행정 운영지침」 제5장, ‘소극행정 혁파’에서는 “특별한 사유 없이 소관업무를 처리하지 않거나, 관리·감독 소홀, 느장 대응 등의 행태”를 소극행정 정의 한 유형으로 적시

5) 감사일 현재 기초생활수급자가 주거용으로 대부계약 체결한 2,529건 중 2021년 6월 8일 (기초생활수급자 정보 일괄 입력일) 이후 대부료를 산정 및 부과한 348건 점검(신규계약 기간 동안의 연차갱신만 해당)

[표 12] 및 [별표 3] “기초생활수급자 주거용 대부재산 대부요율 적용 부적정 명세”와 같이 서울동부지역본부 등 10개 지역본부에서 국유재산을 주거용으로 대부받아 사용하고 있는 피대부자가 기초수급자로 확인되었음에도 불구하고 대부요율 인하를 적용하지 않은 사례 34건 (총 3,095천 원 과다 수취)이 확인되었다.

[표 12] 기초생활수급자 주거용 대부재산 대부요율 인하 미적용 현황

(단위 : 건, %, 천 원)

대부계약 건수	부과 대부료		정상 대부료		차액(A-B)
	대부요율	금액(A)	대부요율	금액(B)	
34	2	6,474	1	3,379	3,095

(2) 기초생활수급자 주거용 대부료 산출 관련 국유BPM 운영 부적정

국유재산기획처는 ‘기초생활수급대상자에 대한 대부료 등 감경 추진’ (국유재산총괄부-xxxx, 2018. 11. 22.)에 앞서 기초생활수급자 주거용 대부재산의 대부요율 인하 적용이 누락되지 않도록 2018. 10. 26. 정보시스템실에 기초생활수급자 주거용 대부재산의 대부료 산출 시 [그림 2]와 같이 “고객이 기초생활수급자로 확인됩니다. 기초생활수급 대상자로 적용하여 계속 진행하시겠습니까?”라는 내용의 팝업창이 생성되도록 국유BPM 개발(이하 “본건 전산개발”이라 한다)을 요청하였고, 2018. 11. 28. 정보시스템실은 위 내용의 국유BPM 개발을 완료(정보시스템실-xxxxx)하였다.

한편, 국유BPM에서 대부료를 산출하는 방법은 대부계약별로 건건이 처리하거나, 수개의 대부계약에 대하여 일괄⁶⁾로 처리할 수 있도록 개발되어 있다.

6) 수개의 대부계약에 대한 다음연도 대부료 납부안내를 일괄로 처리하는 경우 대부료도 일괄로 산출 되도록 2014년 개발 완료

[그림 2] 기초생활수급자 주거용 대부 재산 대부료 산출 화면

국유BPM 화면

“기재 생략”

그런데, 본건 전산개발 현황을 점검한 결과 대부계약별로 건건이 대부료를 산출하는 경우에는 [그림 2]와 같이 피대부자가 기초수급자임을 알리는 팝업창 생성이 적절하게 구현되고 있었으나

본건 전산 개발 시 대부료를 일괄로 산출하는 경우를 감안하지 않고 개발함에 따라, 수개의 계약에 대한 대부료를 일괄로 산출하는 경우에는 팝업창이 생성되지 않고 무조건 이전에 적용되었던 일반적인 주거용 대부요율(2%)이 적용되어 기초생활수급자 대부요율 인하(2%→1%)가 적용되지 않는 문제점이 발견⁷⁾되었다.

7) 국유재산관리효율화를 위해 2020. 4월 개발에 착수하여 2022. 1월 오픈 예정인 ‘차세대 국유재산관리시스템’에서도 위와 같은 문제점이 확인됨 (개발개요 : 개발비용 182억 원)

따라서, 대부료를 일괄로 산출하는 경우에도 기초수급자 주거용 대부재산에 대한 대부요율 인하 적용이 가능하도록 국유BPM을 개선할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 광주전남지역본부 등 10개 지역본부는 기초생활수급자에 대한 대부료 산출 업무가 일부 미흡했음을 인정하면서, 대부료를 일괄로 산출하는 경우에는 대부요율 인하 대상인지 인지하기 어려워 관련 국유BPM 개선이 필요하다는 의견을 제시하였다.

국유재산기획처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 전산시스템을 개선하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

광주전남지역본부 등 10개* 지역본부 본부장은 기초생활수급자가 주거용으로 사용하는 국유재산에 대한 대부요율 인하 적용을 누락한 대부계약 34건에 대하여 정상대부료와의 차액(예상 금액: 3,095천 원)을 환급하고, 향후 대부계약 업무에 있어 기초생활수급자 주거용 대부재산의 대부료를 과다 부과하는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)

* 광주전남지역본부, 부산지역본부, 전북지역본부, 대전충남지역본부, 경남지역본부, 강원지역본부, 경기지역본부, 대구경북지역본부, 충북지역본부, 서울동부지역본부

국유재산기획처장은 대부료를 일괄로 산출하는 경우에도 기초생활수급자가 주거용으로 사용하는 국유재산에 대한 대부요율 인하가 적용될 수 있도록 관련 전산시스템을 개선하시기 바랍니다.(개선)

[별표 3]

기초생활수급자 주거용 대부재산 대부요율 적용 부적정 명세

(단위 : 건, 천 원)

순번	소재지명	성명	산출 방법	부과 대부료 (A)	정상 대부료 (B)	차액 (A-B)
10개 지역본부		34건		6,474	3,379	3,095
광주전남지역본부 소계		“ 기재 생략 ”				
1	“ 기재 생략 ”					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
부산지역본부 소계		“ 기재 생략 ”				
10	“ 기재 생략 ”					
11						
12						
13						
14						
전북지역본부 소계		“ 기재 생략 ”				
15	“ 기재 생략 ”					
16						
17						
18						
대전충남지역본부 소계		“ 기재 생략 ”				
19	“ 기재 생략 ”					
20						
21						

순번	소재지명	성명	산출 방법	부과 대부료 (A)	정상 대부료 (B)	차액 (A-B)
경남지역본부 소계		“ 기재 생략 ”				
22	“ 기재 생략 ”					
23						
24						
강원지역본부 소계		“ 기재 생략 ”				
25	“ 기재 생략 ”					
26						
27						
경기지역본부 소계		“ 기재 생략 ”				
28	“ 기재 생략 ”					
29						
대구경북지역본부 소계		“ 기재 생략 ”				
30	“ 기재 생략 ”					
31						
충북지역본부 소계		“ 기재 생략 ”				
32	“ 기재 생략 ”					
33						
서울동부지역본부 소계		“ 기재 생략 ”				
34	“ 기재 생략 ”					